上海大学《商学法》2013-2014 学年第二学期考试试题

一、名词解释（4 小题，每题 3 分，共 12 分）

1. 商事主体

2. 商事关系

3. 商事登记

4. 外观主义

二、判断分析题（5 小题，每题 4 分，共 20 分）

1. 为鼓励股东投资，我国新《公司法》允许股东以劳务和信用出资。

答：

1. 无论一人公司，还是个人独资企业，都是独立的法人企业。

答：

3. 商事判例和商法学说是我国商法的渊源。

答：

4. 采用民商分立的大陆法系国家，存在主观主义的商人法模式、客观主义的商行为法模式和主、客观结合的折中商法模式三种具体立法模式。

答：

5. 商事立法最基本的精神是商自由主义，但其公法性质近年也在逐渐增强。

答：

三、简答题（3 小题，每题 8 分，共 24 分）

1. 简述公司与合伙的区别。

答：

2.简述商行为的含义及其法律特征。

答：

3. 简述商号权和商标权的区别。

答：

四、论述题（2 小题，每题 15 分，共 30 分）

1. 试论商法与民法的区别。（15 分）

答：

2. 试论商法的基本原则。（15 分）

答：

五、案例分析题（1 小题，共 14 分）

2010 年 8 月，A 公司与 B 公司共同出资成立了福达公司。B 公司为控股股东。福达公司章程第 16 条 “董事会的职权”规定：制定公司利润分配方案和弥补亏损方案”，第 28 条规定：“股利按各股东的出资占公司注册资本的比例进行分配，在公司年终决算后执行。具体方案由董事会决定。”

福达公司于 2011 年、2012 年经董事会决议，分别向两家股东支付了上年度的利润。后来公司总经理由 A 公司人员变为 B 公司人员担任。2013 年 4 月，福达公司董事会作出决议，决定 2012 年分配利润 500 万元。但福达公司一直未向 A 公司支付 2012 年的利润。同年 6 月，

A 公司诉至法院。7 月，福达公司召开临时股东会，会上 B 公司认为公司尚未解决 2012 年度财务清查中发现的重大经济问题，故决议暂停该利润分配方案（A 公司未出席）。

请问：

（1）福达公司 2011 年、2012 年实施的利润分配方案是否有效？（4 分）

（2）福达公司的利润分配方案的决定权究竟在谁？（5 分）

（3）A 公司的诉讼请求应否给予保护？为什么？（5 分）

大学答案帮手